

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

DUMANSIZ KAMPÜS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İnönü Üniversitesinde Dumansız Kampüs uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İnönü Üniversitesinin bütün personelini, öğrencilerini ve ziyaretçilerini ve de İnönü Üniversitesine ait bütün alanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve 27.05.2008 tarih ve 26888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

- a) Birimler: İnönü Üniversite bünyesindeki akademik ve idari birimleri,
- b) Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü: İnönü Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü,
- c) Dumansız Kampüs Uygulaması: Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü tarafından uygulanması önerilen üniversite kampüslerinde belirli alanlar dışında tütün kullanımının engellenmesi için yapılması beklenen faaliyetleri,
- ç) Dumansız Kampus Ofisi: İnönü Üniversitesi Genel Sekreterliği bünyesinde oluşturulan ve Dumansız Kampus Uygulamasına ilişkin iş ve işlemleri yürüten, organize eden birimi,
- d) Genel Sekreter: İnönü Üniversitesi Genel Sekreterini,
- e) Genel Sekreterlik: İnönü Üniversitesi Genel Sekreterliğini,
- f) İdari yaptırım karar defteri: İdari yaptırım kararlarının kaydedildiği defteri,
- g) İdari yaptırım karar tutanağı: Tütün ürünü tüketilmesinin yasak olduğu yerlerde tütün ürünü tüketenin idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin tutulan tutanağı,
- ğ) Pasif içicilik: Sigara içmeyen bir bireyin sigara içen bir bireyin yakınındayken sigara içen kişinin soluğuyla dışarı verdiği duman karışımını solumasını,
- h) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,
- ı) Tütün ürünü: Tütün yaprağının tamamından ya da bir bölümünden üretilen; içilebilir, çiğnenebilir, emilebilir ya da başka bir formda tüketilebilir bağımlılık özelliği olan, nikotin içeren her türlü sigara, elektronik sigara, nargile vb. tütün ürününü,
- i) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
- j) Yetkili personel: İdari yaptırım uygulama konusunda yetki verilen personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Dumansız Kampüs Uygulamasının Amacı ve Esasları

Dumansız Kampüs uygulamasının amacı

MADDE 5 – (1) Dumansız Kampüs uygulamasının amacı Üniversitede tütün ürünleri kullanmayan bireylerin pasif içiciliğinin engellenerek sağlıklarının korunmasını, kullanan bireylerin ise tütün ürünlerine erişiminin zorlaştırılmasını, tütün ürünleri kullanımının yaygınlaşmasının engellemesini sağlamaktır.

Tütün ürünleri kullanmanın yasak olduğu alanlar

MADDE 6- (1) Üniversitenin aşağıdaki alanlarında tütün ürünlerinin kullanılması yasaktır:

- a) Üniversitedeki bütün binaların kapalı alanlarında ve tütün ürünü kullanılmasının yasaklandığı açık alanlarda,
- b) Çocuk parkı ve personel ve öğrencilerin spor yapması için oluşturulan açık alanlarda,
- c) Üniversiteye ait araçlar ve Üniversite personeline hizmet veren servis araçları ve diğer araçlarda.

Tütün ürünlerinin kullanılabilceği alanlar

MADDE 7- (1) Genel sekreterlikçe tütün ürünü kullanımına izin verileceği belirtilen ve Üniversite binalarının giriş kapılarının en az 10 metre uzağında bulunan alanlar.

Dumansız Kampüs uygulamasına ilişkin genel esaslar

MADDE 8 – (1) Dumansız kampüs uygulamasına ilişkin genel esasları şunlardır:

- a) Dumansız kampüs uygulamasına yönelik yapılacak faaliyetleri Genel Sekreterlik, Dumansız Kampüs Ofisi aracılığıyla koordine eder.
- b) Binaların girişlerine “Dumansız Alan” şablonları oluşturulur, yerlere boyama yapılır. Bu alanlar belirlenirken mümkün olduğunca uluslararası standartlara uygun davranılır.
- c) Üniversiteye ait araçlarda “Sigara İçilmez” yasal uyarı yazısı bulunur ve araçların içinde şoför dâhil hiç kimsenin sigara içmesine izin verilmez.
- ç) Üniversiteye ait hiçbir yerde sigara satışına izin verilmez.
- d) Üniversiteye ait olan ya da binalarda gerçekleştirilen tüm etkinlikler (konferanslar, kongreler, sempozyumlar, vb.) bu Yönerge hükümlerine tabidir.
- e) Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü, Dumansız Kampus Uygulaması kapsamında danışmanlık yapar ve bağımlılıkla mücadele kapsamında Üniversitenin öğrencileri ve personeli başta olmak üzere topluma, zararlı alışkanlıklar hakkında farkındalık kazandıracak, bilgilendirecek ve gerektiğinde tedavi konusunda yol gösterecek faaliyetler bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Dumansız Kampüs Ofisi

MADDE 9- (1) Dumansız Kampus Ofisi Genel Sekreterlik bünyesinde Genel Sekreter tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen bir sorumlu olmak üzere yeteri kadar personelden oluşur.

(2) Dumansız Kampus Ofisinin görevleri şunlardır:

- a) Birim amirleri tarafından bildirilen Dumansız Kampus birim sorumluları ile yetkili personeli Üniversitenin web sayfasında duyurmak,
- b) Tütün ürünü kullanımının yasak olduğu alanlarda tütün ürünü kullananlar hakkında tutulan ve

gönderilen tutanakları ve eki bilgi ve belgeleri ilgili yetkili personele iletmek,

c) Dumansız Kampus Uygulamasına ilişkin olarak bu Yönergeyle verilen diğer görevleri yerine getirmek,

Yetkili personel

MADDE 10- (1) İdari yaptırım kararı almaya yetkili personel, Üniversitenin binaları için bu binaları kullanan ilgili birimlerin amirleri, 6 ncı maddesinin (b) fıkrasındaki yerler için Güvenlik Birimi amiri, (c) fıkrasındaki yerler için Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı, kiralama ya da başka bir nedenle üçüncü kişilerin kullanımına verilen yerler için İdari ve Mali İşler Daire Başkanı tarafından görevlendirilir.

(2) Bir binanın birden fazla birim tarafından kullanılması halinde her bir birim sadece kullandığı alanlar için yetkili personel görevlendirir.

(3) Birim amirleri idari para cezası verme konusunda yetki verdiği personelin bilgilerini Dumansız Kampüs Ofisine bildirir.

Denetim ekipleri, görevleri ve çalışma esasları

MADDE 11- (1) Üniversitede tütün ürünü tüketilip tüketilmediği konusunda gerekli denetimleri yapmak amacıyla Üniversite Genel Sekreterinin teklifi ve Rektörün oluru ile denetim yapacaklar alanlar da belirtilerek denetim ekipleri oluşturulur. Denetim ekipleri en az iki en fazla beş kişiden oluşur.

(2) Denetim ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında tütün ürünü tüketildiğinin tespit edilmesi halinde, bu durumu ilişkin usulüne uygun tutanak düzenlenir ve tutulan tespit tutanağı ile birlikte varsa bu durumu ispata yarar diğer bilgi ve belgeler Dumansız Kampüs Ofisine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Hükümleri ve İdari Para Cezası Uygulanması

Disiplin hükümleri

MADDE 12- (1) Tütün ürünleri tüketilmesinin yasak olduğu alanlarda tütün ürünü tüketen Üniversite personeli ve öğrencileri ile tütün ürünü kullanımına müsaade ettiği tespit edilen birim amirleri hakkında aynı zamanda disiplin soruşturması açılır.

Tütün ürünü tüketiminin ispatı

MADDE 13 – (1) İspat aracı olarak aşağıdaki bilgi, belge ve deliller kullanılır:

- a) Usulüne uygun olarak tanzim edilen tutanak ve/veya olay raporu,
- b) Varsa ihbarda bulunan, şikâyetçinin veya diğer kişilerin beyanlarını içeren tutanak,
- c) İspata yarar görsel dokümanlar (fotoğraf, video kaydı vs.)

Tespit tutanaklarının bildirilmesi

MADDE 14 – (1) Tütün ürününün kullanılmasının yasak olduğu alanlarda tütün ürünü tüketenler hakkında birim amirleri, Dumansız Kampus birim sorumluları veya denetim ekipleri tarafından tutulan tutanaklar varsa bu durumu ispatlar diğer bilgi ve belgeler ilgili yetkili personele iletmek üzere Dumansız Kampus Ofisine gönderilir, tütün ürünü kullandığı tespit edilen hakkında ilgili yetkili personel tarafından idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek, idari para cezası uygulanır.

İdari yaptırım karar tutanağının hazırlanması

MADDE 15 – (1) Tütün ürünü kullanılmasının yasak olduğu alanda tütün ürünü kullanıldığının yetkili personel tarafından öğrenilmesi ve bu durumun 14 üncü maddede belirtilen belgelerle tespit edilmesi halinde

idari yaptırım karar tutanağı düzenlenir.

(2) İdari yaptırım karar tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen idari yaptırım karar tutanağının bir sureti ilgili kişiye verilir, bir sureti yaptırım kararını uygulayan birimde muhafaza edilir. Yapılan işlem Ek-2'de yer alan idari yaptırım karar defterine kayıt edilir. Tutanağın ilgili bölümüne idari yaptırım karar defterinin sıra numarası yazılır. Tutanak yetkili en az iki görevli tarafından imzalanır. Tutanakların iptali gerektiğinde iptal işlemi tutanağın üzeri çizilmek ve iptal şerhi konulmak suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı idari yaptırım karar tutanağı düzenlenir.

İdari yaptırım karar tutanağının imzalanması

MADDE 16 – (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

- a) Kararın tebliği tarihinden itibaren idari para cezasını bir ay içinde ödemesi gerektiği,
- b) İdari yaptırım kararının kendisine tebliğ veya tefhim edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde karara karşı sulh ceza mahkemesine bizzat veya yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla başvurabileceği,
- c) Bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde idari yaptırım kararının kesinleşeceği,
- d) İdari para cezasını kanun yoluna başvuru süresi içinde ödemesi halinde kendisinden cezanın 3/4'ünün tahsil edileceği,
- e) Peşin ödemenin kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği.

(2) Kişinin imzadan kaçınması hâlinde, bu durum idari yaptırım karar tutanağının "idari yaptırım uygulanan şahsın imzası" bölümünde belirtilir. İdari yaptırım karar tutanağının bir nüshası ilgili kişiye verilir.

Tahsil

MADDE 17 – (1) İdari para cezası uygulanan kişinin cezanın yazıldığı anda ödemeye rıza göstermesi ya da kanun yoluna başvurmadan cezayı ödemek istemesi hâllerinde, muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilen personel tarafından, yapılan tahsilatta "idari para cezasının toplam miktarı, indirilen tutar ve tahsil edilen tutar" ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, muhasebe yetkilisi mutemedi alındısında gösterilir.

(2) Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması ve bir ay içinde başvurusu halinde idari para cezasının ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla bir yıl içinde ve 4 eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil için yasal işlem başlatılmak üzere Üniversitenin Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Taksitlendirme başvurusu idari yaptırım kararının tebliğini müteakip bir ay içinde bu kararı veren idareye yapılır ve talepler bu idareler tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

(3) Tahsilat için mevcut muhasebe yetkilisi mutemet alındıları kullanılabilir veya defterdarlık muhasebe müdürlüğünden muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı temin edilir ve tahsilat işlemlerinde kullanılır.

İdari yaptırım kararının kesinleşmesi

MADDE 18 – (1) İdari para cezasına ilişkin idari yaptırım kararı, kararın tebliği ya da tefhimi tarihinden itibaren ilgilinin on beş gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurmaması halinde kesinleşir. İlgilinin, sulh ceza mahkemesine başvurusu hâlinde, yargılama sonuçlanıncaya kadar idari yaptırım kararı kesinleşmez

(2) İdari yaptırım kararı, kesinleşmesini müteakiben tahsil için ilgili muhasebe yetkilisi mutemedine gönderilir.

İdari para cezası uygulanmayacaklar

MADDE 19 – (1) Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk ile akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği

önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlenir ancak idari para cezası uygulanmaz.

İade

MADDE 20 – (1) Tahsil edilmiş idari para cezalarının ilgili mevzuat uyarınca iadesi gerektiği takdirde red ve iade işlemleri tahsilatı yapan muhasebe birimi tarafından yerine getirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönerge, İnönü Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönerge hükümlerini, İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI		
KİMLİK BİLGİLERİ		
a) Uyuğu		
b) T.C Kimlik No:		
c) Vergi Kimlik No:		
d) Adı Soyadı:		
e) Baba Adı:		
f) Doğum Tarihi ve Yeri:		
g) Nüfusa Kayıtlı olduğu İl:		
h) Nüfusa Kayıtlı olduğu İlçe:		
i) Mahalle, Köy:		
j) İkamet Adresi		
k) Ev Tel:		
l) Cep Tel:		
İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER		
1. Kabahat Fiili:		
2. Kabahatin İşlendiği Yer:		
3. İşlendiği Tarih ve Saat:		
4. Kabahatle İlgili Elde Edilen Deliller:		
5. Uygulanan Yaptırımlar İdari Para Cezasının Miktarı: Ödeme Yapılmışsa Alınan Miktar:		
6. Kişinin Huzurunda/ Gıyabında Alınan İdari Yaptırım Kararı Gereği Hazırlanan İşbu Tutanak Yukarıda Açık Kimliği Belirtilen Şahsa/....../20... Tarihinde Aşağıda İsimleri Sıralanan Yetkili Görevliler Tarafından Tebliğ Edilmiştir.		
7. İdari Yaptırım Uygulanan Şahsın İmzası (Tebellüğ Eden):		
8. İdari Yaptırım Karar Defteri Sıra Numarası:		
İDARİ YAPTIRIM KARARARINI UYGULAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞU GÖREVLİLERİ		
	Görevli 1:	Görevli 2:
1. Adı Soyadı:		
2. Unvanı:		
3. Birimi:		
4. İmza:		
YASAL UYARILAR:		
1. İşbu idari yaptırım tutanağına karşı, kararın şahsınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine bizzat veya yasal temsilciniz ya da avukatınız aracılığıyla başvurulabilirsiniz. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir.		
2. İdari para cezasını bir ay içinde ödemeniz gerekir, kanun yoluna başvurmadan öderseniz cezanın ¾'ü tahsil edilir. Peşin ödem, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurmasını etkilemez.		
3. Kişinin imzadan kaçırması halinde bu durum tutanağın II. 7 nolu bölümünde belirtilir.		
4. İdari para cezasının kesinleşmesi takiben ödenmemiş tutar 6183 sayılı Kanun uyarında takip edilecektir.		

[illegible]